

1500175-09.2020.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... só provada a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), mas também de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), posto a evidente relação de habitualidade e permanência que mantinham entre si para a mercancia de estupefacientes, de maneira estável e organizada.

Todavia, como se vê, José Rodolfo parece não se encaixar no esquema.

José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500175-09.2020.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-09.2020.8.26.0457

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2042526/2020 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 10022267 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 148/20/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2042526 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 148/20/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2042526 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 148/20/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROZÁLIA APARECIDA BERTOLUCCI e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

Vistos.

ROZÁLIA APARECIDA BERTOLUCCI, RAFAEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO AUGUSTO VANSAN e também JOSÉ RODOLFO BERTOLUCCI DE ANDRADE (este conforme aditamento às fls. 312/313), foram denunciados (fls. 189/193), como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, em data, horário e local incertos, antes do dia 13 de fevereiro de 2020, nesta cidade e comarca de Pirassununga-SP, associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico

ilícito de entorpecentes.

Em apertada síntese, narra a denúncia que de maneira estável e organizada, os acusados passaram a adquirir entorpecentes e a armazená-los no imóvel situado na Rua Sebastião Silveira Franco, nº 3103, bloco 05, apartamento nº 50, Bairro Vila Brasil, nesta cidade e comarca de Pirassununga-SP, com o intuito de revendê-los a usuários.

Após a realização de campana no local dos fatos, foi constatada movimentação anormal de pessoas, típica do tráfico de drogas, sendo certo que Rafael e Fábio saíam e entravam constantemente no imóvel, o que motivou a expedição de mandado de busca domiciliar. Na execução deste, os agentes da lei depararam-se com Fábio, que intencionava sair do condomínio. Na posse dele, foi encontrada a chave do apartamento nº 49. Após a realização de busca na unidade, foi encontrada, no quarto de Fábio, a quantia de R\$ 727,50 e uma munição de festim calibre 7.62. Já no apartamento de nº 50, os policiais surpreenderam Rozália, que morava no local na companhia da idosa Ivone. No quarto de Rozália, foram encontradas 114 porções de cocaína, 29 porções de maconha e R\$ 390,00. Questionada, Rozália disse que guardava os entorpecentes a pedido de Fábio e Rafael (fls. 06). Rafael, por seu turno, foi surpreendido no momento em que chegava no imóvel. Questionado, disse que vendia entorpecentes com a autorização de Fábio. Esclareceu que os tóxicos eram armazenados na casa de Rozália, que ficava responsável pela guarda das drogas e do dinheiro arrecadado (fls. 12).

Ainda, no telefone celular de Rozália, foi constatada a existência de vários diálogos relacionados ao comércio ilícito, consoante constou do relatório juntado às fls. 121/136.

Consoante a exordial acusatória, Fábio coordenava a atividade dos demais, dirigindo a ação de Rafael e Rozália (fls. 126/128). Rafael, por seu turno, era responsável pela retirada e distribuição dos entorpecentes (fls. 12). Já Rozália, armazenava as drogas, dinheiro e também realizava negócios por meio de ligações telefônicas e mensagens (fls. 121/136).

A denúncia foi aditada para incluir como incurso nas mesmas sanções JOSÉ RODOLFO BERTOLUCCI DE ANDRADE, filho de Rozália e que conforme análise de dados contidos no telefone celular de Rozália, apreendido em 13 de fevereiro de 2020, constatou-se que Rodolfo atuava como um dos auxiliares de RAFAEL, FABIO e da genitora na venda e distribuição de drogas nesta cidade.

Após regulares notificações aos réus e apresentação de defesas preliminares (fls. 211/215, 318/319 e 322/323), foram recebidos a denúncia e respectivo aditamento em 17/08/2020 (fls.340/342).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e foram interrogados os réus (fls. 369/370 e certidão de cartório nas fls. 374). No mesmo ato, a pedido das Defesas, instaurou-se incidente de dependência químico-toxicológica em relação aos três primeiros réus.

Os laudos de Rafael e Fábio foram juntados às fls. 464/475, sendo que Rozália desistiu do incidente (fls. 503/504).

Nos debates por memoriais o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação de todos os réus, nos termos da denúncia (fls.546/550), ao passo que os Defensores em uníssono postularam a absolvição por insuficiência probatória (fls. 553/581).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de exibição e apreensão (fls.

59/62), no auto de constatação (fls. 30) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls.395/396).

Anoto, desde já, que tanto Rafael (fls. 469) quanto Fábio (fls. 475) foram considerados imputáveis. Rozália desistiu do incidente respectivo, alegando "morosidade" na realização da perícia (fls. 503).

Com relação aos réus Rafael, Fábio e Rozália há prova contundente de autoria, em especial pela prova oral produzida em audiência e, também, pela 'degravação' das conversas mantidas pelos réus por meio de aplicativo whatsapp (fls. 404 e seguintes).

É digno de nota que os fatos ocorreram num prédio de apartamentos.

A investigação se iniciou quando o dedicado investigador de polícia Flávio Caldeirão trabalhou disfarçado de porteiro do empreendimento por dois dias e disse ter verificado intensa movimentação de ambos os réus, com saídas frequentes do prédio, Fábio com uma motocicleta e Rafael com uma bicicleta elétrica (fls. 369/370 e 374).

A testemunha Flávio Caldeirão, investigador de polícia, narrou a dinâmica da investigação e da apreensão; disse que existiam denúncias de moradores de que os réus estariam praticando o tráfico de entorpecentes no Apartamento 49 do referido condomínio; posteriormente, as denúncias se estenderam também ao Apartamento 50; após intensa investigação, havendo concreta suspeita da ocorrência do delito, foi solicitada a expedição de mandados de busca e apreensão aos apartamentos; no apartamento de Fábio, foi encontrado R\$ 727,50 em dinheiro, porém nenhum entorpecente; no apartamento vizinho, de número 50, onde Rozália cuidava de uma idosa, a própria ré informou que guardava drogas no local a pedido de Fábio; lá, foi localizada grande quantidade de drogas, descritas na denúncia, além de R\$ 390,00 em dinheiro; aguardaram, então, o retorno de Rafael; abordado, este teria confessado que realizava a entrega de drogas a pedido de Rozália e Fábio; posteriormente, realizada a 'degravação' das conversas nos celulares dos réus, constatou-se que se trata de verdadeira associação entre os réus, de maneira estável e organizada; as conversas eram frequentes e sempre sobre o tráfico de drogas; indagado sobre a existência de hierarquia e comando entre os implicados, Flávio disse que, pelo relato de Rafael, Fábio seria o comandante do esquema, posto que ele, Rafael, não poderia realizar qualquer ato de traficância sem a expressa autorização de Fábio; todavia, da degravação das conversas entre os réus, verificou-se que Rozália é quem realizava a distribuição das tarefas de maneira 'próxima', em mesmo grau de hierarquia, de Fábio; nada disse sobre o envolvimento de José Rodolfo.

A testemunha Alan, policial civil que participou das buscas, corroborou integralmente o relato anterior.

Desde a prisão em flagrante Rozália admitiu que a mando de Fábio guardava as drogas, recebendo cerca de R\$ 100,00 ou 150,00 por semana; Fábio buscava o entorpecente e o passava para Rafael (fls. 06).

Vale ressaltar que na audiência de custódia Rozália, certamente querendo buscar a própria liberdade, adiantou-se ao interrogatório e disse que guardava as drogas porque Fábio a ameaçava um com revólver, circunstância que foi referida pelo Juízo até para fundamentar a prisão preventiva daquele suspeito (fls. 69).

Em juízo (fls. 369/370 e 374), Rozália nada disse sobre a tal coação com o revólver; limitou-se a argumentar o que "não tinha alternativa", isso porque Fábio era "violento" (sic); perguntada sobre no que consistia tal violência ela procurou desconversar e disse por várias vezes que "era verbal" (sic); disse que, por vezes,

'indicou', para Fábio, possíveis interessados na aquisição de estupefacientes. Acrescentou que seu filho José Rodolfo não fazia parte do esquema criminoso e que ele algumas vezes lhe pediu maconha porque assim como ela é usuário dessa droga; sobre o dinheiro, disse que era de seu patrão, filho da idosa de quem cuidava, pois ele estava viajando e transferia dinheiro para Rozália para a manutenção da casa.

Fábio, por sua vez, disse que estava em liberdade há aproximadamente cinco meses; morava com sua mãe, na Vila São Pedro; trabalhava como jardineiro; é usuário de crack; disse que o Apartamento 49 em questão é onde Rafael morava; ia com frequência até tal local tão somente para fazer uso de entorpecentes, juntamente com Rafael, que havia conhecido há cerca de dez ou quinze dias antes da ocorrência; disse que nem conhece Rozália e tampouco tinha conhecimento de que havia drogas no apartamento ao lado. Indagado sobre o fato de Rafael ter feito relato completamente diferente, no sentido de que realizavam, sim, o tráfico, e inclusive que Fábio era quem organizava a operação, respondeu de maneira evasiva, dizendo que se Rafael disse isso, foi com a intenção de 'se livrar' de sua responsabilidade.

No auto de prisão em flagrante, Rafael admitiu que vendia drogas e pegava-as com Rozália; morava no apartamento dela há "uns 10 dias" e ela, no apartamento ao lado, no qual trabalhava com cuidadora de uma idosa e guardava as drogas; disse não saber se o entorpecente era de Fábio, porém, somente podia pegar a droga para vender com a "autorização" (sic) desse (fls. 12). Em juízo, todavia, negou que tenha dito qualquer coisa sobre "autorização" de Fábio; disse que somente 'avisava' Fábio que sairia de casa; disse que 'teve um tempo' em que vendia drogas para sustentar seu vício em cocaína; morava no local há cerca de vinte ou vinte e cinco dias.

Como se vê, os réus apresentam, agora em juízo, alegações não só conflitantes entre si, mas também divergentes daquilo que sustentaram em solo policial.

Além disso, e mais importante, é que tergiversaram e nada explicaram sobre o teor das conversas que mantiveram entre si, conversas essas que destaco a seguir.

Às fls. 411, Rozália oferece drogas para pessoa identificada por "Adreli"; estipula o preço em R\$ 20,00.

Rozália também manda fotos de drogas embaladas, prontas para a mercancia, para diversos contatos (fls. 414, "Tati"; fls. 417, "Vitor Primo"; fls. 421, "Rodolfo Bertolucci").

As conversas demonstram que Rozália e Fábio eram responsáveis pela aquisição, guarda e fracionamento dos entorpecentes, enquanto Rafael era quem fazia as entregas.

O teor das conversas também indica que Rozália tomava a frente das negociações com os potenciais 'clientes'; é perceptível que diversas negociações foram, de fato, concretizadas: às fls. 417 e 418, "Vitor Primo" encomenda dois "chás" (maconha) e três "pozinhos" (cocaína); às fls. 438, "Fran" pergunta para Rozália se tem, e ela afirma que "sempre", sendo que Fran 'encomenda' três e passam a negociar a forma de retirada/entrega da droga.

Ao que consta, é possível verificar também que há relação de comando de Fábio para com os demais. Rozália, em conversa com pessoa identificada como "Janaina", diz que "as coisas Aki" (sic) não são dela e por isso não pode usar nada (fls. 423).

Fábio, em dado momento, 'cobra' Rozália sobre o comportamento 'displícite' de camaleão (Rafael), que teria perdido alguns 'pinos' em mais de uma oportunidade (fls. 431).

Tais conversas convergem com a narrativa inicial de Rafael (posteriormente

retratada em juízo) de que todos os seus atos de traficância demandavam prévia autorização de Fábio.

Os áudios (fls. 374) são ainda mais contundentes em provar a estável e permanente relação dos réus.

No dia 13/02/2020, Rozália presta contas para Fábio; diz a ele que já fez R\$ 120,00 'trabalhando sozinha'; no mesmo dia, eles têm um desentendimento, onde Rozália reclama de alguma 'crítica' ou 'cobrança' realizada por Fábio (áudio às 13h42min).

Aliás, faço breve aparte para lembrar que merece total descrédito a tese aventada por Rozália de que somente guardava as drogas a mando e sob ameaça de Fábio: como se verificou até aqui, Rozália protagonizava as relações de mercancia; além disso, sempre se referia às drogas como também suas (a exemplo, áudio enviado por ela, em 13/02/2020, às 14h18min, para pessoa identificada como 'Preto', onde diz que é difícil sair e está 'com mercadorias para pôr na rua').

Rozália também parece tomar a frente da aquisição das drogas para posterior fracionamento: diz para "Adrieli", em 13/02/2020, que 'tem um contato' que fornece vinte e cinco gramas por R\$ 450,00.

Há, também, diversos áudios enviados por Rafael para Rozália em que ele cobra sua parte pelas vendas que realizou - alguns até de maneira um pouco exaltada ou acintosa.

Fábio e Rozália também conversam sobre a permanência de Rafael no esquema (áudio de 13/02/2020 às 14h39min), sendo este último taxado de irresponsável; Fábio ainda diz que "os meninos aí se matam, até brigando, pra fechar comigo (...) é moleque bom, que não usa, não faz nada não, é responsa".

As alegações de Rozália de que sofre coação caem em ainda maior descrédito por conta de um áudio recebido por pessoa não identificada, onde este demonstra grande insatisfação por Rozália ter "fechado com outro cara"; tal pessoa, então, diz que irá até Rozália para "fechar as contas" e encerrar a parceria que possuem - ou seja, Rozália não só agia por livre e espontânea vontade, como já traficava anteriormente de maneira organizada com outras pessoas.

Daí porque concluo que, com relação a Fábio, Rozália e Rafael resta não só provada a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), mas também de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), posto a evidente relação de habitualidade e permanência que mantinham entre si para a mercancia de estupefacientes, de maneira estável e organizada.

Todavia, como se vê, José Rodolfo parece não se encaixar no esquema.

José Rodolfo, filho de Rozália, em juízo, negou qualquer participação no tráfico; disse que não teria necessidade econômica de traficar porque recebia à época uma pensão de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); é usuário de maconha desde os 14 anos, fumando em média dez 'baseados' por dia; sustentou que sequer mantinha comunicações com sua mãe porque teve problemas o companheiro dela que certa vez o ameaçou com uma faca (fls. 369/370 e 374).

Não há qualquer prova nos autos de que José Rodolfo tenha praticado quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/06; tampouco há qualquer evidência de que tenha se associado aos demais réus.

Existem, tão somente, duas rápidas conversas entre José Rodolfo e sua mãe: em uma delas, Rozália pede que o filho a ajude a vender maconha (fls. 421), porém não há nenhuma notícia de que José Rodolfo tenha atendido ao pedido ou sequer demonstrado

qualquer interesse.

Há, também, um áudio onde José Rodolfo diz à mãe que, “mesmo sem ter nada”, foi procurado por “Luan”, que em tese pretendia adquirir drogas.

Embora tal diálogo possa sugerir que José Rodolfo teve ou ainda tenha algum envolvimento com a traficância, não é possível se extrair nenhuma evidência concreta da ocorrência do ilícito: não há prova de que qualquer negociação tenha sido levada a efeito ou mesmo tencionada.

A Lei Processual Penal prevê que as provas colhidas durante o Inquérito policial devem ser corroboradas pelas produzidas em juízo, caso contrário, não poderá haver condenação com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos em investigação (artigo 155, caput, segunda parte).

O aludido texto legal é complementado pelo artigo 386, incisos V e VII, o qual dispõe sobre a impossibilidade de condenação caso não haja prova suficiente da autoria, consoante o princípio in dubio pro reo.

Assim, na dúvida, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

O único indício de que o réu supostamente teve ou têm alguma relação com drogas não é, nem de longe, substrato suficiente ao édito condenatório.

E, como dito, não houve a ratificação nem mesmo por prova oral de qualquer envolvimento de José Rodolfo com os demais réus.

Nossa jurisprudência já decidiu que:

“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (RT 708/339).

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunho de certeza, a absolvição do réu se impõe” (RJTJSP 10/545).

Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital da pessoa humana, que é a sua liberdade. Renato Brasileiro de Lima aponta que, “como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado” (Código de Processo Penal comentado, 2ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1052).

Desse modo, à luz da prova produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não há mesmo como se afirmar, com segurança, que o réu José Rodolfo tenha praticado a suposta infração penal narrada na denúncia, pelo que deve ser absolvido.

Passo a dosar as penas.

Com relação a ROZÁLIA APARECIDA BERTOLUCCI: a culpabilidade é elevada, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (art. 42, Lei 11.343/06). Ostenta maus antecedentes (vide condenação nos autos 0002130-23.2018.8.26.0457, por fatos anteriores aos aqui investigados e trânsito em julgado posterior – p.530/531). Penso que a conduta social da acusada é bastante negativa ao se

considerar que guardava, preparava e vendia drogas dentro da residência de pessoa idosa, absolutamente inocente, valendo-se inclusive da condição de 'cuidadora' da idosa para transformar sua residência em ponto de venda de drogas. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Nada a ponderar sobre "comportamento de vítima".

Presente vetorial bastante negativa (três circunstanciais), adequado fixar a pena-base do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) razoavelmente acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Para o crime de associação ao tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), em 04 (quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição das penas. Anoto que entendo ser a ré primária, diferentemente do que sustenta a acusação, posto que a condenação nos autos 0002130-23.2018.8.26.0457 transitou em julgado após os fatos aqui apurados – nesse sentido, vide AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017.

Assim, as penas definitivas ficam mantidas no mesmo patamar anteriormente fixado e, somadas (art. 69, CP), chegam a 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.550 (hum mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Com relação a RAFAEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS: a culpabilidade é elevada, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (art. 42, Lei 11.343/06). Ostenta bons antecedentes (p.532/533), tendo em vista que sua única condenação anterior se deu como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, não gerando repercussões negativas (vide STF, RHC 178.512/SP). Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Nada a ponderar sobre "comportamento de vítima".

Presente apenas uma vetorial negativa, adequado fixar a pena-base do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) pouco acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Para o crime de associação ao tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição das penas.

Assim, as penas definitivas ficam mantidas no mesmo patamar anteriormente fixado e, somadas (art. 69, CP), chegam a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa.

Com relação a FABIO AUGUSTO VANSAN: a culpabilidade é elevada, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (art. 42, Lei 11.343/06). Ostenta maus antecedentes (vide condenação nos autos 0000658-65.2010.8.26.0457 – p.534/536). Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo, circunstâncias e consequências normais do tipo. Nada a ponderar sobre "comportamento de vítima".

Presente vetorial um tanto negativa (duas circunstanciais), adequado fixar a pena-

base do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Para o crime de associação ao tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

O réu é reincidente específico (autos 0007453-19.2012.8.26.0457), devendo a pena ser exasperada em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 634.754/RJ).

Assim, as penas provisórias são de 07 (sete) anos de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa e 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 992 (novecentos e noventa e dois) dias-multa, respectivamente.

Não há atenuantes. Não há, também, causas de aumento ou diminuição das penas.

Assim, as penas definitivas ficam mantidas no mesmo patamar anteriormente fixado e, somadas (art. 69, CP), chegam a 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.721 (hum mil, setecentos e vinte um) dias-multa.

Inviável o reconhecimento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que, nitidamente, os três réus fizeram da traficância um meio de vida.

O regime inicial para cumprimento da pena corporal dos três réus deve ser o fechado (art. 33, parágrafo 2º, alínea 'a', e parágrafo 3º, do Código Penal).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mormente por não ter sido reconhecida a figura do "tráfico privilegiado", além de não estarem preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III, do CP.

Em mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, encontrando óbice no art. 77, caput, do CP.

Por fim, fixo, para todos os réus, o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

i) CONDENAR a ré ROZÁLIA APARECIDA BERTOLUCCI pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena total de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.550 (hum mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, este último fixado no mínimo legal.

ii) CONDENAR o réu RAFAEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa, este último fixado no mínimo legal;

iii) CONDENAR o réu FABIO AUGUSTO VANSAN pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.721 (hum mil, setecentos e vinte um) dias-multa, este último fixado no mínimo legal;

iv) ABSOLVER o réu JOSÉ RODOLFO BERTOLUCCI DE ANDRADE dos delitos que lhe são



imputados, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Caso existam Habeas Corpus pendentes de julgamento em instâncias superiores, comunique-se imediatamente a prolação da presente sentença.

Os condenados, se insatisfeitos com esta decisão, não poderão recorrer em liberdade, posto que ratifico a presença dos requisitos para a custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Destaco, em especial, que os réus fizeram da traficância um meio de vida, de modo que é imperiosa a manutenção da segregação destes sob o concreto e evidente risco de reincidência em curto espaço de tempo. Recomendem-se nas prisões em que se encontram.

Caso haja recursos, expeçam-se guias de execução provisória, tendo em vista que tal determinação é benéfica aos réus, pois possibilita e facilita a concessão de eventuais benesses a que tenha direito enquanto pendente de julgamento eventuais recursos.

Transitada em julgado esta, inclua-se os nomes dos réus no rol de culpados e expeçam-se guias de execução, ofícios ao TRE, IIRGD, VEC, certidão de honorários ao advogado dativo e o quanto mais necessário

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Pirassununga, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA